

1016165-05.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Rejane Rodrigues Lage

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 9ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... de bloqueio em razão de extravio ou furto. Alegou que as provas juntadas demonstram que não houve falha na prestação do serviço. Aduziu que a autora tem o dever de guarda do cartão e senha. Alegou que não há provas do dano moral suportado. Informou a existência de negativas posteriores. Aplicação da súmula 385 STJ. Requeru a improcedência da ação e a condenação da autora por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

9ª Vara Cível

Rua Bittencourt, 144, Santos-SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1016165-05.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016165-05.2022.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Bancários

Requerente:

Maria Carolina Braga

Requerido:

Banco CSF S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rejane Rodrigues Lage

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA CAROLINA BRAGA em face de BANCO CSF S.A.

Alegou a autora que é titular do cartão de crédito Carrefour Internacional, bandeira VISA, nº 406168*****2768, administrado pela instituição financeira ré. Aduziu que possui este cartão de crédito há alguns anos, sempre o utilizando de forma compatível com seus gastos. Salientou que, no dia 28/04/2022, às 18h53min, foi surpreendida com uma compra fraudulenta em seu cartão de crédito, segundo o réu realizada presencialmente em Osasco/SP, no valor de R\$ 12.150,00, a um favorecido de nome MP*Guime, o qual, por óbvio, desconhece. Alegou que só tomou conhecimento do ocorrido porque às 19h02min uma atendente do Banco réu ligou informando da compra e perguntando se reconhecia a transação, o que foi prontamente negado. Ressaltou que, coincidentemente, estava fazendo compras de produtos para a sua gravidez em uma loja de cosméticos de São Vicente, estando de posse do seu cartão, o qual fisicamente permanecia com ela, sendo impossível realizar uma compra presencial no município de Osasco naquele exato momento. Alegou que, quando disse à atendente que não reconhecia a compra, esta lhe informou que o cartão seria

bloqueado e que a compra seria desconsiderada, garantindo que nada seria lançado, e muito menos cobrado na respectiva fatura. Aduziu que, no entanto, ao verificar o lançamento da primeira parcela quando do recebimento da fatura de maio de 2022, entrou novamente em contato com o Banco réu, desta vez através do SAC da empresa, recebendo a informação de que precisaria registrar um Boletim de Ocorrência, o que foi prontamente providenciado. Afirmou que ficou evidente o desrespeito e falta de empatia enquanto cliente e gestante, pois ela relatava o fato e a situação de nervosismo que sofria devido aos acontecimentos, e a atendente simplesmente se limitava a dizer que “não poderia fazer nada além de parcelar a compra em mais vezes” (conversa durante as ligações, as quais deverão ser apresentadas pelo réu). Alegou que o réu simplesmente se recusa a estornar o valor indevidamente lançado na sua fatura, sem qualquer justificativa plausível, deixando que o prejuízo decorrente de um sistema falho recaia sobre a consumidora, lesando-a, sem que o Banco réu assuma sua responsabilidade pela fragilidade do sistema que fornece aos seus clientes. Pleiteou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugnou, em sede de tutela, que o Banco-réu se abstenha em cobrar o valor total de R\$ 12.150,00, referente à soma das parcelas da transação por ela não reconhecida; que se abstenha em cobrar/lançar nas próximas faturas quaisquer taxas, juros ou encargos decorrentes da referida transação; a proibição de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou a sua imediata exclusão; bem como determinar ao réu que apresente junto com a contestação cópia de todas as conversas mantidas. Requereu a procedência da ação para tornar definitiva a tutela pleiteada e declarar a inexigibilidade do débito no valor total de R\$ 12.371,02, até a última fatura gerada (08/06/2022), bem como para condenar o réu ao pagamento no valor de R\$ 20.000,00 a título de danos morais. Juntou documentos às fls. 27/79.

Deferida a tutela de urgência e concedido o benefício da gratuidade de justiça (fls. 137/139).

O Banco-réu informou o cumprimento da obrigação imposta na tutela (fls. 377/378).

Citado, o réu apresentou contestação às fls. 381/393. Preliminarmente, alegou falta de interesse de agir (ausência de pretensão resistida). Aduziu que as compras foram aprovadas pelo sistema de segurança do cartão de crédito, de forma presencial, mediante senha. Salientou que não há indício da ocorrência de fraude do cartão. Ressaltou que não houve qualquer comunicação da autora quanto ao desconhecimento das compras ou solicitação de bloqueio em razão de extravio ou furto. Alegou que as provas juntadas demonstram que não houve falha na prestação do serviço. Aduziu que a autora tem o dever de guarda do cartão e senha. Alegou que não há provas do dano moral suportado. Informou a existência de negativações posteriores. Aplicação da súmula 385 STJ. Requereu a improcedência da ação e a condenação da autora por litigância de má-fé. Juntou documentos às fls. 394/425.

Houve réplica (fls. 429/439).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas em audiência, ou fora dela, havendo, nos próprios autos, o suficiente para o deslinde da questão controvertida sobre a inexistência da compra e imposição de indenização por dano moral.

Ademais, a questão é de fato e de direito, e já está suficientemente dirimida. Friso que ao julgar antecipadamente utilizo-me do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que “as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias”, conforme leciona Vicente Greco Filho

(Direito Processual Civil Brasileiro. Saraiva, 14ª edição, 1999, p 228).

Anoto, ainda, para os fins do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não tenha sido considerados e devidamente valorados.

Rejeito a preliminar de carência da ação, por falta de interesse de agir, pois está claro que esta é a via adequada para que o direito da autora seja reconhecido, porque o Banco-réu resiste, tanto que contesta a sua pretensão.

Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Na essência, afirma a autora ser cliente da ré e que possui este cartão de crédito há alguns anos.

No dia 28/04/2022, às 18h53min, a autora foi surpreendida com uma compra fraudulenta em seu cartão de crédito, que segundo o réu foi realizada presencialmente em Osasco/SP, no valor de R\$ 12.150,00, a um favorecido de nome MP*Guime.

Em 28/04/22, às 19h02min, afirma a autora que uma atendente do Banco-réu ligou informando da compra e perguntando se reconhecia a transação, o que segundo ela foi prontamente negado.

Comprovou a autora que no dia 28/04/2022, às 18h50min, encontrava-se no interior da loja de cosméticos Akai São Vicente, localizada na Praça Barão do Rio Branco, nº 82, Centro, São Vicente/SP (fls. 40), ou seja, no mesmo dia e praticamente no mesmo horário da suposta fraude.

Verossímil o articulado na inicial e manifesta a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, a hipótese é de inversão do ônus da prova na forma do artigo 6º, inciso VIII do CPC.

O réu não demonstrou e nem trouxe aos autos elementos permitindo conclusão segura no sentido de que a responsável pela operação questionada foi a parte autora.

No confronto de versões, acata-se a tese da parte autora no sentido de que não foi responsável pela operação.

Embora se saiba que o correntista deve zelar pelos dados relacionados com seu cartão, nem sempre à sua desídia deve ser imputada a aquisição indevida de produtos.

Falhas no sistema que permitem a atuação de agentes criminosos não são raras. Ao contrário, há frequente notícia a respeito na mídia em geral.

Se as prestadoras do serviço não desenvolvem mecanismo seguro o suficiente para coibir tal prática, em havendo falha, respondem pelo evento e têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do que prescreve o artigo 14 do CDC.

Conquanto o transtorno, em muitos casos, tenha como causa imediata a atuação de um agente externo, criminoso, difícil de ser detectado, também o é que no desenvolvimento de suas atividades há falha da prestadora do serviço quando não cria mecanismos suficientemente seguros para coibir tal prática, deixando de agir com a eficiência que dela se espera, sobretudo ante a magnitude de suas atividades e valores envolvidos em suas operações.

Do princípio da boa-fé e das normas que regulam as relações de consumo, resultam ainda que o correntista tem direito à prestação de um serviço eficiente e que, havendo falha, a responsabilidade deve ser imputada ao fornecedor do serviço, objetivamente obrigado. É o que se extrai do disposto nos artigos 6º, VIII, 14, §§ 1º e 3º e 22 do CDC

Neste sentido a Súmula 479 do STJ:

"SÚMULA n. 479 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Eventual responsabilidade das operadoras de cartão, titulares de respectivas bandeiras, ou mesmo dos estabelecimentos em que realizadas as operações não podem ser opostas à parte lesada.

São das parcerias comerciais que unem seus esforços para colocar seus produtos no mercado. Havendo falhas que causam prejuízos a terceiros, consumidores destinatários dos serviços, respondem solidariamente pelo ocorrido.

Alegação de culpa exclusiva de terceiro, ou imputações de recíprocas responsabilidades não as beneficiam.

Perante a parte consumidora, lesada, a responsabilidade, em regra, é integral e solidária.

É o que se extrai do espírito da legislação consumerista, em especial do disposto nos artigos 7º, § único, 14, 17, 19, 25, § 1º e 34, todos do CDC.

Neste sentido leciona Cláudia Lima Marques, em "Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o Novo Regime das Relações Contratuais", Editora Revista dos Tribunais, 2005, 5ª edição, ao analisar a questão relacionada à responsabilidade os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços (p. 402/403), bem como em "Comentários ao Código de Defesa do Consumidor", Editora Revista dos Tribunais, 2005, 2ª edição, p. 411, em nota ao artigo 25 do CDC.

Em tal contexto, deve ser declarado inexigível o débito e solucionada a questão em definitivo.

A despeito do desconforto vivenciado pela autora, não se identifica situação de risco exacerbado, com especial gravidade.

Inexiste evidência de algo de maior gravidade para além do desconforto inerente ao episódio.

Tem-se decidido que "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - Recurso Especial nº 606.382 - MS (2003/0206071-6) - Relator: Ministro César Asfor Rocha - Quarta Turma unanimidade Data do julgamento: 04 de março de 2004 DJ: 17/05/2004). O Superior Tribunal de Justiça também se posicionou no sentido de que, em regra, não se concede indenização por danos morais decorrentes de violação de contrato ou inadimplemento, salvo grave sofrimento causado a um dos contratantes, o que não se extrai do narrado na inicial (STJ - RESP 202564 / RJ ; RECURSO ESPECIAL 1999/0007836-5 Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira (1088) Órgão Julgador: 4ª Turma Data do Julgamento: 02/08/2001 Data da publicação: 01.10.2001 unanimidade).

Não há, portanto, dano moral a indenizar no caso.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e extinto o feito com resolução de mérito, para reconhecer a inexigibilidade do débito apontado na petição inicial. Torno definitiva a tutela concedida às fls. 137/139.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade da verba (arts. 85, §14 e 86, do CPC), ou seja, são devidos 5% para patronos da parte autora e 5% para patronos da ré. Custas na proporção de metade para cada parte. Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, as verbas decorrentes da sucumbência somente poderão ser cobradas se demonstrada a cessação do estado de pobreza (art. 98, §3º, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Santos, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA